

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2542 บริษัทสากล อินเตอร์เทรด (1991)
จำกัด

โจทก์

นายวรารักษ์ ชั้นสามรถ กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 117

การที่เครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์และ
เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านต่างใช้ตัวอักษร 2 ตัวแรก จากตัวอักษรทั้งหมด 3
ตัว เป็นตัวอักษรเดียวกัน ทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยดู
คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้คำเรียกขานเครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียน
ของโจทก์ซึ่งออกเสียงว่า "เอสเคพี" ก็ใกล้เคียงกับคำเรียกขานเครื่องหมายการค้า
ของผู้คัดค้านที่ออกเสียงว่า "เอสเคเอฟ" จนอาจทำให้เกิดความสับสนในการเรียก
ขานสินค้าตามเครื่องหมายการค้าทั้งสอง แม้การออกเสียงเรียกขานตัวอักษรตัว
สุดท้ายจะแตกต่างกันไปบ้าง ก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้คำเรียกขานของ
เครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันชัดเจน และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่า
เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2474 สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 13 ทั้งจำพวก และได้มีการต่ออายุเรื่อยมาจน
กระทั่งถึงวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงยังคงถือได้ว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 117 เมื่อโจทก์
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับของผู้คัดค้าน
จึงถือได้ว่า เครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์มีลักษณะคล้ายกัน

กับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชน
สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสิบที่มีคำสั่งให้ระงับ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 236380 ของโจทก์ และให้จำเลย
ทั้งสิบรับจดทะเบียนเครื่องหมาย "S.K.P." ตามคำขอดังกล่าว

จำเลยทั้งสิบให้การว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำเลยทั้งสิบชอบที่จะปฏิเสธคำขอจดทะเบียนของ
โจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสิบ
โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสิบที่ให้ระงับการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอที่ 236380 ของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสิบ
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "S.K.P." ตามคำขอของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสิบใช้
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 4,000 บาท

จำเลยทั้งสิบฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดี
มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสิบว่า เครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจด

ทะเบียนของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทอาดเดียโบล่า
เกิท เอสเคเอฟ ผู้คัดค้านซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือ
หลงผิดหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้า "S.K.P." ตามคำร้องขอจดทะเบียนของ
โจทก์ และเครื่องหมายการค้า "SKF" ของผู้คัดค้าน แม้จะมีอักษรตัวที่สามซึ่งเป็น
อักษรตัวสุดท้ายคือ อักษร P กับอักษร F ต่างกัน และเครื่องหมายการค้าตามคำร้อง
ขอจดทะเบียนของโจทก์จะมีเครื่องหมายมหัพภาคคั่นกลางตัวอักษรแต่ละตัว อีกทั้ง
ลักษณะการเขียนตัวอักษรของเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวจะแตกต่างกันไป
บ้าง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว การที่เครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียน
ของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านต่างใช้ตัวอักษร 2 ตัวแรก จากตัว
อักษรทั้งหมด 3 ตัว เป็นอักษรตัวเดียวกันทำให้เครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจด
ทะเบียนของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลย ดูคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้คำ
เรียกขานเครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์ซึ่งออกเสียงว่า "เอ
สเคพี" ก็ใกล้เคียงกับคำเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ออกเสียงว่า "เอ
สเคเอฟ" จนอาจทำให้เกิดความสับสนในการเรียกขานสินค้าตามเครื่องหมายการค้า
ทั้งสอง แม้การออกเสียงเรียกขานตัวอักษรตัวสุดท้ายในเครื่องหมายการค้าแต่ละตัว
จะออกเสียงแตกต่างกันไปบ้าง ก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้คำเรียกขานของ
เครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันชัดเจน และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่า
เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2474 สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 13 ทั้งจำพวก และได้มีการต่ออายุ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านดังกล่าวจึงยังคงถือได้ว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อโจทก์ยื่นคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) เรื่องการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ซึ่งออกตามความใน มาตรา 5, 9, 80 และ 81 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 รายการสินค้า ท่อร้อยสายไฟ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับสินค้าจำพวกที่ 13 ตามรายการ จำพวกสินค้าท้าย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่ผู้คัดค้านได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้แล้วทั้งจำพวก ดังนั้นจึงถือได้ว่า เครื่องหมายการค้าตามคำร้อง ขอจดทะเบียนของโจทก์จึงมีลักษณะคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ในสินค้าจำพวกเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือ หลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ คำวินิจฉัยของ จำเลยทั้งสิบที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงชอบแล้ว

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทน จำเลยทั้งสิบ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 6,000 บาท.

(ไพศาล เจริญวุฒิ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-จรัญ หัตถกรรม)

ศาลแพ่ง - นายวิกร อังคณาวิศัลย์

ศาลอุทธรณ์ - นายนันทชัย เพียรสนอง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ